

[11] [주의] 사항

1. 제 목 : 연구용역 감독업무 수행 부적정
2. 조치부서 : ㉠㉠㉠㉠처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

위 관련자는 2015년 수시과제로 ‘OOOOOO 적용공법 다양화(개선·개발) 및 최적배합설계’를 선정하였고, 제안서 평가를 통한 협상에 의한 계약체결 방법으로 2017. 2. 9일 [표 41]과 같이 \$\$대학교와 ‘OOOOOO 콘크리트 최적배합설계 실험 용역’ 계약을 체결하고 용역감독 업무를 수행하였다.

[표 1] OOOOOO용 콘크리트 최적배합설계 실험 용역 현황

구 분	계약자	계약금액 (천원)	착공일	준공일	비 고
OOOOOO용 콘크리트 최적배합설계 실험 용역	\$\$대학교	96,030	‘17. 2. 9	‘17. 12. 8	연구용역

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

가. 연구인력 배치에 관한 사항

용역수행기관 선정시 \$\$대학교에서 제출한 제안서에 따르면 용역수행을 위한 연구원을 책임연구원 1인(박사), 연구원 1인(박사), 연구보조 2인(석사), 보조원 1인(학사)을 배치할 계획임을 명시하고 있다.

따라서 관련 연구용역 감독업무를 수행하는 직원(이하 ‘감독원’)은 제출된 제안서에 따라 연구인력이 적정하게 배치되도록 지도·감독함이 타당하다.

그러나 2017. 5. 2일 \$\$대학교에서 제출된 인건비 변경지급 공문서에는 [표 42]와

같이 당초 제안서에 제시된 인력배치 계획과 다르게 하위 등급의 연구원에게 과제 수행 참여율을 증가시키는 방법으로 참여연구원을 변경하고 동일 금액의 인건비를 지급하였으나 연구용역 감독원은 이와 관련한 별다른 조치를 취하지 않는 등 감독 업무를 소홀히 하였다.

[표 2] 연구인력 변경 및 급여지급 현황

성명	직급	기본급	당초			변경		
			참여율 (%)	참여기간 (월)	금액 (천원)	참여율 (%)	참여기간 (월)	금액 (천원)
@@@	책임	4,500	30	10	13,500	30	10	13,500
###	연구원	3,200	25	10	8,000	25	8	6,400
\$\$\$	연구보조	2,200	30	10	6,600	33.64	10	7,400
%%%	연구보조	2,200	30	10	6,600	33.64	10	7,400
&&&	보조원	1,800	29	10	5,300	29	10	5,300
계					40,000			40,000

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

나. 용역계약 변경에 관한 사항

용역계약 일반조건에 따르면 ‘계약서에서 정한 용역기간내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금률(2.5/1000)을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부’하도록 하게하여야 하며, ‘과업내용의 추가 등 계약내용이 변경되는 지시를 할 때에는 정당한 대가를 지급하여야 한다.’ 라고 명시되어 있다.

그러므로 용역 감독원은 용역수행기관의 사유로 계약서에서 정한 기간내에 용역을 완성하지 못하게 된 때에는 지체상금 부과 등의 조치를 취해야하며, 과업내용의 추가 지시를 할 경우에는 용역수행업체와 협의하여 정당한 대가가 지급될 수 있도록 조치하여야 한다.

그러나, 연구용역을 수행한 \$\$대학교에서 시험장비의 고장 및 업무과중에 따

른 분석지연 등 용역수행 기관의 사유로 용역기간연장(2개월)을 요청하자 용역 감독원은 용역수행기관에 지체상금을 부과하지 않고 용역기간 연장에 동의하였으며, 이를 조건으로 정당한 대가를 지급하지 않은 채 추가 과업을 지시하는 등 계약서와 다르게 관련 규정을 위반하여 설계변경을 실시하였다.

*** 설계변경시 용역계약업체와 작성한 협의서 주요 내용**

1. 동결융해시험에서 당초 계획한 사이클에서 유의할 만한 차이가 발생하지 않았으므로 유의할 만한 결과가 도출 될 시기까지 사이클을 연장하고 이에 소요되는 기간에 대하여 용역기간을 연장하는 것에 합의함.
2. 당초에 계획한 사이클을 초과하여 시험을 진행하는 부분에서 발생하는 추가 비용 등은 별도로 증액 또는 정산하지 않으며, 용역기간 연장에 따른 지체상금도 부과하지 않도록 함.

[표 3] 용역계약 변경 현황

용역명	동결융해시험일정					용역기간 변경 현황	비고
	구 분	당 초		변 경			
		기간	사이클	기간	사이클		
000000용 콘크리트 최적배합설계 실험 용역	1차	3월-5월	150	3월-6월	210	당초:'17. 2. 9-'17.12. 8 변경:'17. 2. 9-'18. 2. 8	
	2차	5월-7월	150	6월-9월	210		
	3차	7월-9월	150	9월-12월	210		

자료 : 토지주택연구원 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

■■■■■■장은

연구용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 촉구하시기 바랍니다(주의).